



الأضحية اسم لما يذبح من النعم، تقرباً إلى الله تعالى، في يوم العيد وفي يومين بعده. وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار فسميت بزمان فعلها.

### حكمه الأضحية:

هي سنة عين مؤكدة. وقيل: إنها واجبة. والقول بالشئيه هو المشهور.

### شروط سنيتها:

1 - أن لا يكون المضحي حاجباً؛ لأنَّ سنَّته الهدى، كان بمعنى أو غيرها. وغير الحاج يشمل المعتبر، ومن فاته الحج وتحلَّ منه قبل يوم النحر، فسنَّ في حقها.

2 - أن لا يكون فقيراً. لا نسَّ لفقير لا يملك قوت عامه، ويحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه.

وتسن لليتيم الذكر والأنثى على السواء، والمخاطب بفعلها عنه ولديه، وتكون من مال البيت.

### من أي شيء تكون؟

تكون من الضأن أو المعز دخل في السنة الثانية. إلا أنَّ المعز فإنَّه يشترط أن يدخل فيها دخولاً بيتاً كالشهر، بخلاف الضأن فإنَّه يكفي مجرد الدخول فيها. وتكون من البقر أو الجواميس. ويشترط أن تكون دخلت في السنة الرابعة. ولا يشترط أن يكون الدخول بيتاً.

وتكون من الإبل بشرط دخولها في السادسة. ولا يشترط أن يكون الدخول بيتاً.

وقد جاء في الضأن ما أخرجه مسلم في الأضاحي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن» والجذع من الضأن، اختلف فيه، فقيل: هو ابن سنة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن ستة أشهر.

وعلى الأقوال التي قالت بما دون السنة في الضأن، فإن ما ذكره البعض بأنه لا يجزئ إلا إذا كان الجذع عظيماً. فليس عليه دليل، قاله ابن العربي. والمراد بالسنة، العربية، وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً، لا القبطية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً.

### شروط صحة الأضحية:

١ - أن تذبح نهاراً فلا يصح ذبحها ليل. والنهار يبتدئ بطلوع الفجر من اليوم الأول والثاني والثالث؛ لكن شرط الصحة في يوم النحر الأول يختلف عن اليومين بعده، فإن الأضحية لا تصح في اليوم الأول إلا بدخول وقت الذبح، ووقت ذبحها بالنسبة للإمام بعد فراغه من الصلاة والخطبة بعد حل النافلة، فلا تجزيه إن هو قدمها على الخطبة. فيدخل وقتها بالنسبة له بفراغه منها بعد الصلاة. ووقت ذبحها بالنسبة لغير الإمام بعد فراغ الإمام من ذبح أضحيته بعد ما ذكر. فلا يجزئ ذبحها قبل فراغ الإمام من ذبحه؛ فلا تجزئ المضحي إن سبق ذبح الإمام ولو أتم بعده، وكذا إن ساواه في الابتداء ولو ختم بعده، بخلاف ما لو ابتداء بعده وختم بعده أو معه لا قبله، قياساً على سلام الإمام في الصلاة.

ومحل عدم أجزاء الضحية قبل ذبح الإمام إذا أخرج الإمام أضحيته إلى المصلّى، فإن لم يبرزها تحرّى الناس ذبحه، فإن تبين أنهم سبقوه فإنها تجزئ لعذرهم ببذل وسعهم. وإذا توانى الإمام وتراخى عن الذبح بدون عذر انتظروا قدر ذبحه، وذبحوا؛ وكذلك إذا علموا أنه لا يضحي؛ فإن لم ينتظروا قدر ذبحه لم تجزهم؛ لأن الانتظار بقدر ذبحه شرط صحة.

وإذا تراخى الإمام عن الذبح لعذر، ندب للناس تأخير الذبح لقليل الزوال، بحيث يبقى للزوال بقدر الذبح، لثلا يفوت الوقت الأفضل، والشرط الانتظار بقدر ذبحه.

والبلد الذي لا إمام له وأهل البوادي، فإنهم يتحرّون ذبح أقرب إمام لهم بقدر صلاته وخطبته وذبحه، ولا شيء عليهم إن تبين سبقهم. والمراد بالإمام إمام صلاة العيد وهو الراجح. وقيل: المراد به الخليفة أو نائبه.

وآخر وقت للذبح غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر؛ لأنها الأيام المعلومات التي خصها الله بالنحر. ولا تقضى بعدها، بخلاف زكاة الفطر فإنها تقضى؛ لأنها واجبة.

2 - الشرط: أن يكون ذابحها مسلماً. فلا تصح بذبح كافر بالنيابة عن صاحبها، ولو كان الكافر كتابياً وإن جاز أكلها، إلا المجوسي فلا تؤكل ذبيحته.

3 - السلامة من الاشتراك فيها: إذا اشترك جماعة في ثمن الأضحية أو كانت بينهم فذبحوها ضحية عنهم لم تجز عن واحد منهم. وكثيراً ما يقع ذلك بأن يكون جماعة، كإخوة شركاء في المال، فيخرجوا أضحية عن الجميع، فهذه لا تجزئ عن واحد منهم، إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه، ويغرم لهم ما عليه من ثمنها، ويذبحها عن نفسه.

ويجوز التشريك في الأجر قبل الذبح، ولو لأكثر من سبعة أنفار. ويسقط الطلب عن كل من شركهم المضحي معه في الأجر، وإن كان الداخل معه غنياً. ويشترط لجواز التشريك ثلاثة شروط وهي:

أ - أن يكون المشرك قريباً للمضحي كابنه، وأخيه، وابن عمه، وزوجته، وبأي وجه من أوجه القرابة.

ب - أن يكون المشرك في نفقة المضحي، سواء كانت النفقة غير واجبة كالإخ وابن العم، أو كانت واجبة كأب وابن فقيرين.

ج - أن يكون المشرك ساكناً معه بدار واحدة، بحيث يفلق عليه معه باب، وإن تعددت جهات تلك الدار. فإن اختلف شرط من هذه الشروط فإنها لا تجزئ عن المشرك ولا عن المشرك. قال اللخمي: هذه الشروط فيما إذا دخل غيره معه. أما لو ضحى عن جماعة، ولم يدخل نفسه معهم، فذلك جائز مطلقاً، حصلت الشروط بعضها أو كلها أو لم تحصل.

4 - السلامة من العيوب البيّنة. فلا تجزئ العوراء ولو كانت صورة العين

فائمة، أما إذا كان بعينها يباح لا يمتنع النظر فإنها تجزئ؛ ولا تجزئ فاقدة جزء؛ كيد أو رجل ولو كان الفقد من الخلقة، ويغتر قطع خصبة الحيوان لأن الخشاء يعود على اللحم بمن ومنفعة، وهذا مشروط بما إذا لم يؤد إلى مرض يتن. ولا تجزئ البكماء فاقدة الصوت، ولا البخراء منتنة رائحة الفم، ولا الصماء التي لا سمع لها؛ ولا تجزئ الصمعاء صغيرة الأذنين جدًا، ولا العجفاء التي لا مخ في عظامها لهزالها؛ أي: لا شحم لها ولا لحم، ولا البتراء التي لا ذنب لها، سواء كان فقده خلقة أو عرضاً؛ ولا يجزئ من كان ضرعها يابساً لا ينزل منها لبن، فإن أرضعت ولو بالبعض أجزاء؛ ولا يجزئ من كان ثلث ذنبها فأكثر مقطوعاً، فإن كان المقطوع أقل من ثلث الذنب أجزاء؛ ولا تجزئ من كانت مريضة مرضاً يتناً أو كانت جرباء أو بشماء، إلا الخفيف فلا يضر؛ ولا تجزئ المجنونة فاقدة التمييز إذا كان الجنون دائماً فإن لم يدم فلا يضر.

ولا تجزئ العرجاء إلا العرج الخفيف فإنه لا يضر؛ ولا تجزئ من كان قرننها يدمي لم يبرأ فإن برئ أجزاء؛ ولا تجزئ من فقدت أكثر من سنّ دون سبب إثمار أو كبر، وفقد السن الواحد لا يضر مطلقاً، وكذلك فقد أكثر من سنّ بسبب إثمار أو كبر فإنه لا يضر. أما فقدتها بسبب مرض أو ضرب فإنه يضر ولا يجزئ.

ولا تجزئ من كان أكثر من ثلث أذنها مفقوداً أو مشقوقاً، أما الثلث فأقل فإنه يجزئ.

### الفضائل في الضحايا :

الأفضل في الضحايا الضأن، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل؛ لأن المراعى في ذلك طيب اللحم، بخلاف الهدايا، فالمعتبر فيها كثرة اللحم.

والأفضل في كل نوع الذكر على الأنثى، والفحل على الخصي، إذا لم يكن الخصي أسمن، وإلا فهو أفضل.

والأفضل للمضحي الجمع بين الأكل، والإهداء، والصدقة، بدون تحديد بثلاث أو غيره.

ولا يحرم اذخار لحوم الأضاحي.

والأفضل من الأيام للذبح اليوم الأول إلى الزوال، ثم إلى الغروب؛ ثم اليوم الثاني إلى الزوال ثم اليوم الثالث إلى الزوال؛ ثم اليوم الثاني من الزوال إلى الغروب. فمن فاته الذبح قبل زوال اليوم الثاني، ندب له أن يؤخره لليوم الثالث قبل الزوال.

### ما يندب في الأضحية:

1 - سلامتها من كل عيب لا يمنع الإجزاء. فيندب أن تكون سليمة من كل مرض خفيف أو كسر قرن لا يدمي. ويندب أن تكون غير خرقاء، وهي التي في أذنها خرق مستدير. ويندب أن تكون غير شرقاء، وهي ما كانت مشقوقة الأذن أقل من ثلث. ويندب أن تكون غير مقطوعة الأذن من جهة وجهها أو من جهة خلفها.

2 - يندب أن تكون سمينة.

3 - يندب أن تكون حسة في نوعها.

4 - يندب إبرازها للمصلّي لتحرها فيه. ويتأكد الندب على الإمام ليعلم الناس ذبحها. ويكره له، دون غيره، عدم إبرازها. قال الشيخ محمد الأخوا: هذا شرطه أن يكون في البرية لا في نحو المدن إذ لیس من الدين طلب تلطيخ الطرقات وما إليها من الساحات بالدم.

5 - يندب أن يذبحها المضحي بيده ولو كان امرأة.

6 - يندب للمضحي ترك حلق شعر سائر بدنه، وقلم أظافره، في التسعة أيام من ذي الحجة إلى أن يضحي؛ وكذلك لمن شرك في ثواب الأضحية. ووجه الندب التشبه بالحاج.

### ما يكره في الأضحية:

1 - يكره للإمام دون غيره، عدم إبراز أضحيته للمصلّي.

2 - يكره للمضحي إنابة الغير في ذبحها لغير ضرورة. فإن أناب أجزاء عن صاحبها، إن كان النائب مسلماً، ولو نوى النائب ذبحها عن نفسه. كما تجزئ إذا ذبحها قريب للمضحي كصديق اعتاد الذبح له. أما إذا ذبحها أجنبي

دون نيابة لم يعتد ذبحها له؛ فإنها لا تجزئ عن المضحي وعليه بدلها. وكذلك الغالط الذي اعتقد أنَّ الأضحية له، فذبحها، فإذا هي لغيره؛ فإنها لا تجزئ عن واحد منهما، لا عن صاحبها لعدم توكيله، ولا عن الذابح لعدم ملكه. وإذا ذبحها قريب دون إنابة لم يعتد ذبحها له، فالأظهر عدم الإجزاء نظراً لعدم الاستنابة. أما الأجنبي الذي اعتاد ذبحها له ولو مرة، فذبحها له بلا نيابة على عادته فالحكم قولان: الإجزاء وعدمه.

3 - يكره قول المضحي عند التسمية: «اللهم منك وإليك».

4 - يكره شرب لبنها وجزء صوفها قبل الذبح. ووجه كراهة شرب لبنها أنه نواها لله، والإنسان لا يعود في قربته. ووجه كراهة جزء صوفها لما فيه من نقص جمالها. ومحل كراهة جزء الصوف إن لم يكن الزمان متسعاً، بحيث يثبت مثله أو قريب منه قبل الذبح، وإن لم ينو الجزء حين أخذها، وإلا فلا كراهة.

5 - يكره بيع الصوف إن جزء.

6 - يكره إطعام كافر منها.

7 - يكره فعلها عن ميت، إذا لم يعينها قبل موته. فإن عينها فإنه يندب للوارث إنفاذها.

8 - يكره التغالي في ثمنها زيادة على عادة أهل البلد؛ لأن ذلك مظنة المباهاة.

9 - تكره العتيرة وهي شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية.

### ما يحرم في الأضحية:

1 - يمنع بيع شيء منها من جلد أو صوف أو عظم أو لحم. ولا يعطى الجزأ شيئاً من لحمها في نظير جزائه، سواء كانت الأضحية مجزئة أو غير مجزئة؛ لأنها خرجت لله تعالى. وهذا إذا ذبحها بالفعل؛ أما لو أبقاها حية جاز له فيها البيع وغيره؛ لأنها لا تتعين إلا بالذبح.

2 - يمنع البدل لها أو لشيء منها بعد الذبح بشيء مجانس للمبدل منه، وإلا كان بيعاً؛ إلا المُتَصَدَّقُ عليه أو الموهوب له، فإنه يجوز لهما بيع ما تصدق أو وهب لهما، ولو علم ربهما بذلك.

وإذا وقع بيع من صاحبها أو إيدال، فإنَّ البيع يفسخ إن كان المبيع قائماً لم يفت. فإن فات المبيع بأكل أو نحوه وجب التصدق بالعوض، إن كان العوض قائماً مطلقاً، سواء كان البائع هو المضحي أو غيره، بإذنه أو لا. فإن فات العوض أيضاً بصرف في لوازمه، أو غيرها أو بضايحه أو تلفه، وجب التصدق بمثله. إلا إذا تولى البيع غير المضحي، كوكيله أو صديقه أو قريبه بلا إذن منه في بيعه، وصرفه الغير فيما لا يلزم المضحي من نفقة عيال أو وفاء دين ونحو ذلك، بأن صرفه في توسعة ونحوها، فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذٍ؛ أما لو صرفه الغير فيما يلزم المضحي، فإنه يجب التصدق بمثله، كما لو تولاّه هو؛ أي: المضحي أو غيره بإذنه، صرفه فيما يلزمه أو لا.

### أرش الضحية:

يجب على صاحب الضحية التصدق بأرش عيب من ضحيته لا يمنع الإجزاء، ولو لم يطلع عليه إلا بعد ذبحها. فالأرش المأخوذ في نظيره يجب التصدق به ولا يملكه؛ لأنّه في معنى البيع. فإن كان العيب يمنع الإجزاء كالعور لم يجب التصدق بأرشه؛ لأنّ عليه بدلها لعدم إجزائها.

### متى تتعين الضحية؟

تتعين الشاة ضحية ويترتب عليها أحكامها بالذبح، لا بالنذر، ولا بالنية، ولا بالتمييز لها. فإن حصل لها عيب بعدما ذكر فلا تجوز ضحية، ولا تتعين للذبح، ولصاحبها أن يصنع بها ما شاء ما لم تكن منذورة. ولا يجب عليه عوض حيث كانت معيّنة غاية ما هناك يطالب بسنة الضحية إن كان غنياً. وهي لا تتعين كما لا تجزئ ولو كانت منذورة وحصل لها العيب بعد نذرها وقبل الذبح؛ لأنّ تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحي، من ذبح شاة سليمة من العيوب، بخلاف المنذورة فإنّ نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها ولو لم تتعين ضحية. وقبل: تتعين بالنذر. فإن تعينت بعده تعين ذبحها ضحية.

انتهى باب الحج والحمد لله